**RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 53 – CÓDIGO CIVIL – ART. 150 Y ART. 1750**
**(ORD. N° 1537, DE 22.06.2026).**

---

**Declaración de renta de cónyuges casados en sociedad conyugal.**

De acuerdo con su presentación, consulta cómo deben declarar su renta los cónyuges casados en sociedad conyugal y si las rentas que hubiere obtenido tanto la mujer como el marido, que se hubieren afectado con impuesto único de segunda categoría (IUSC), se deben considerar a efectos de declarar en forma conjunta.

Al respecto se informa que, conforme con el artículo 53 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)[1], los cónyuges que estén casados bajo el régimen de participación en los gananciales o de separación de bienes, sea ésta convencional, legal o judicial, incluyendo la situación contemplada en el artículo 150 del Código Civil[2], así como los convivientes civiles que se sometan al régimen de separación total de bienes, declararán sus rentas independientemente.

Agrega dicha norma que, sin embargo, los cónyuges o convivientes civiles con separación total convencional de bienes deberán presentar una declaración conjunta de sus rentas cuando no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o conserven sus bienes en comunidad o cuando los convivientes civiles no hayan liquidado su comunidad de bienes, o cuando, en uno u otro caso, cualquiera de ellos tuviere poder del otro para administrar o disponer de sus bienes.

Conforme lo anterior[3], en el caso de cónyuges casados en sociedad conyugal, por aplicación del artículo 1750 del Código Civil[4], corresponde al marido incluir en su declaración la totalidad de las rentas obtenidas por ambos cónyuges, en la medida que estas formen parte del haber social de la sociedad conyugal[5], debiendo gravarse con impuesto global complementario conforme a la escala de tasas del artículo 52 de la LIR.

Luego, el marido debe incorporar en su declaración de renta las rentas afectas a IUSC que hubiere obtenido en el año comercial anterior[6]. Con todo, las rentas afectas a IUSC que obtiene la mujer casada que desempeña algún empleo o ejerce una profesión, oficio o industria, en forma separada de su marido, por aplicación del artículo 150 del Código Civil, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquiera estipulación en contrario.

En base al artículo 150 del Código Civil el patrimonio separado se forma por el solo ministerio de la ley respecto de la mujer que ejerce un trabajo separado al de su marido[7]. Luego, supuesto que la mujer se encuentre en la hipótesis del mencionado artículo, sus remuneraciones y los frutos de los bienes de su patrimonio separado tributarán en forma independiente de las rentas del marido, por disposición expresa del inciso primero del artículo 53 de la LIR, aplicándose a ellas la escala de tasas dispuesta en el N° 1 del artículo 43 del mismo cuerpo legal[8].

**JORGE TRUJILLO PUENTES**
**DIRECTOR**

Oficio N° 1537, de 22.06.2026
**Subdirección Normativa**
Depto. de Impuesto Directos

---

[1] Que se encuentra ubicado en el Párrafo 1° del Título III sobre el impuesto global complementario.
[2] Establece el patrimonio reservado de la mujer casada.
[3] Bajo el supuesto que no sea procedente lo dispuesto en los artículos 166 y 167 del Código Civil.
[4] Establece que el marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio.
[5] Ver artículo 1725 del Código Civil y Oficio N° 1295 de 2001.
[6] En este caso, según dispone el N° 3 del artículo 54 de la LIR, se dará de crédito el impuesto único a la renta retenido por dichas remuneraciones, reajustado en la forma indicada en el artículo 75 del mismo cuerpo legal.
[7] Court, Eduardo, Curso de Derecho de Familia, Editorial Legal Publishing, 1° Edición, p. 193.
[8] Se hace presente que si la contribuyente sólo obtiene rentas del N° 1 del artículo 42 de la LIR no estará obligada a presentar su declaración anual de renta conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del N° 3 del artículo 65 del mismo cuerpo legal.